

Nr. 134 Vorlage des Staatssekretärs Stuckart an Staatssekretär Pfundtner. 3. April 1935

R 18/5439, S. 609–615 Original¹

Beginn:

Beginn:

[Umbau der Landesregierungen und obersten Landesbehörden zur Reichsmittelinstanz]

NEUORDNUNG DER MITTELINSTANZ

Die Beratung mit den Abteilungsleitern, vor allem II und V², ergab:

I. *Wichtiger* noch als eine *Normung* der Landesregierungen ist die Ausprägung des *Führergrundsatzes*, d.h. die Annäherung der staatsrechtlichen Stellung des *Ministerpräsidenten* an den *Oberpräsidenten*³. Dieses „Präsidialprinzip“ bei den Landesregierungen muß sowohl darin sichtbaren Ausdruck finden, daß das Reichsressort lediglich mit diesem „Ministerpräsidenten“, keinesfalls mit seinen Abteilungsleitern verkehren darf, als auch darin, daß der Ministerpräsident *Dienstvorgesetzter* sämtlicher Abteilungsleiter ist.

II Die Notwendigkeit der Beseitigung der buntscheckigen obersten Landesinstanz durch eine *Normung* wird anerkannt, vor allem auch deshalb, um einerseits den einzelnen Reichsfachressorts einen einheitlichen nachgeordneten Behördenapparat in die Hand zu geben (womit dem Drängen nach *Sonderverwaltungen* ein kleiner Riegel vorgeschoben werden könnte)⁴, um andererseits das Organisieren von *Landeswegen* zu unterbinden.

¹ Beruhend auf der Zusammenfassung des Ergebnisses einer Abteilungsleiterbesprechung im RIM am 3. 4. 35 vormittags durch MR Medicus (R 18/5439, S. 595–599), von Stuckart ergänzt um das Ergebnis seiner anschließenden Unterredung mit StS Grauert. Die Abteilungsleiterbesprechung hatte der Vorbereitung der für den Folgetag anberaumten StS-Besprechung gedient (Dok. Nr. 135). Im Begleitschreiben an Pfundtner resümierte Stuckart: „Nach der Auffassung des Herrn Staatssekretärs Grauert besteht sogar eine gewisse Wahrscheinlichkeit, daß sich die Reichsressorts mit dem anliegenden Vorschlag einverstanden erklären, weil sie nach Angaben Grauerts mit den preußischen Mittelbehörden (Oberpräsident und Regierungspräsident) gute Erfahrungen gemacht haben. Ich halte es daher für zweckmäßig, nach Anhörung der Wünsche der einzelnen Reichsressorts diese Lösung von dem Reichsinnenministerium aus vorzuschlagen.“ R 18/5439, S. 607.

² Abt. II: Beamtentum und Verwaltung, Leiter MD Erwin Schütze; Abt. V: Kommunalverwaltung, Leiter MD Friedrich-Karl Surén.

³ Was gemeint ist, ergibt sich aus einem von MR Medicus gefertigten Exposé „Die Neuordnung der Mittelinstanz“ vom 19. 3. 35 (R 18/5439, S. 537–547), das in überarbeiteter Fassung auch der Besprechung der RIM-Abteilungsleiter zugrundegelegt hatte (ebd. S. 565–576): „1. Die Landesregierung ist ihrem äußeren Aufbau nach noch als *Zentralbehörde* aufgezo-gen; jetzt ist sie aber *nachgeordnete* Instanz, d.h. Mittelinstanz. Diese staatsrechtliche Änderung in der Stellung der Landesregierung ist nicht nur hinsichtlich der *Zuständigkeitsabgrenzung* zwischen Reichszentrale und Reichsmittelinstanz von Bedeutung, sondern hat seine Auswirkungen auch auf die *Organisation* der Mittelinstanz. – 2. Die ‚Landesregierung‘ befindet sich in einer staatsrechtlich und praktisch unklaren Stellung: Nach bisherigem Recht besteht die Landesregierung aus einem *Kollegium*, in dem der Ministerpräsident primus inter pares ist. Dieses ‚Kollegialsystem‘ ist aber praktisch überholt durch das Führerprinzip, wenngleich dieses nur bei solchen Landesregierungen staatsrechtlich verankert ist, in denen der *Reichsstatthalter* die Landesregierung *führt*; also nur in Sachsen und Hessen ist das Führerprinzip klargestellt. Sicherlich gibt es auch bei den anderen deutschen Ländern keinen Zweifel hinsichtlich der Anwendbarkeit des Führerprinzips auch auf diese Landesregierungen; dennoch aber verkehrt z.B. jedes Reichsressort mit dem seinem Geschäftsbereich entsprechenden Landesressort, also nicht mit dem ‚Führer‘ der Landesregierung. Dies zeigt, daß das Kollegialsystem praktisch noch gilt.“ Zur Vorbildfunktion der Stellung des preuß. Oberpräsidenten vgl. R 18/5439, S. 549–555; allgemein: BACHNICK S. 58 ff.

⁴ Hierzu erläuternd wiederum das Exposé Medicus' (o. Anm. 2): „Nicht nur jedes Reichsressort, sondern fast jede Abteilung der Reichsressorts braucht ein gesondertes ‚Anschriftenverzeichnis‘ für diejenigen obersten Landesbehörden, mit denen das Reichsressorts bzw. dessen Abteilung im normalen Geschäftsverkehr steht, mit anderen Worten die ‚nachgeordnete Behörde‘ für die verschiedenen Verwaltungszweige sieht in den einzelnen Ländern verschieden aus. Auf diesem bunten Allerlei des Gegenspielers in der Mittelinstanz beruht der brennende Wunsch vieler Reichsressorts, für ihren Geschäftsbereich in der Mittelinstanz dadurch

III. Erwogen wurde, ob man diese „Normung“ etwa auf Länder mit *zweiinstanzlichem* Verwaltungszug beschränken könnte, woselbst die oberste Landesbehörde in die Zuständigkeiten des späteren *Regierungspräsidenten* hineinwachsen würde, ob man also von der „Normung“ *ausnehmen* sollte die Länder mit *dreiinstanzlichem* Verwaltungszug⁵, woselbst die Landesregierung später der *Gauzentrale* (Reichsstatthalter) entspricht; in diesem letzteren Falle nämlich könnte man die Sorge haben, daß man durch die „Normung“ Zuständigkeiten bei einer Instanz (Gauzentrale, Reichsstatthalter) verankert, die später auf die *Regierungspräsidenten* als Rückgrat der Verwaltung verlegt werden müssen. – Man kam jedoch zu dem Ergebnis, daß eine solche Unterscheidung weder möglich noch nötig ist, nötig vor allem deshalb nicht, weil z.B. in Württemberg, Baden usw. die Dezentralisation von der Landesregierung fort auf Reichsstatthalter und Regierungspräsidenten hin im Zuge der Neugliederung des Reichs und damit der Teilung Württembergs, Badens usw. zwangsläufig erfolgt. Nur hinsichtlich *Bayerns* erscheint bei den Ländern mit dreiinstanzlichem Verwaltungszug aus personellen Gründen eine andere Regelung geboten. Auch aus politischen Gründen erscheint es hier erwünscht, Bayern ähnlich zu behandeln wie Preußen⁶. Für Bayern wird daher folgende Lösung empfohlen: Die Ministerialverfassung Bayerns wird weitgehend der Ministerialverfassung des Reiches angeglichen, d.h. es wird eine Kongruenz der bayerischen Ministerien mit den Reichsministerien herbeigeführt, mindestens in dem Sinne, daß der Geschäftsbereich eines Reichsministeriums oder mehrerer Reichsministerien vollständig und ausschließlich mit dem eines bayerischen Ministeriums übereinstimmt, daß also beispielsweise in einem bayerischen „Ministerium für Wirtschaft und Landwirtschaft“ alle Zuständigkeiten des Reichswirtschafts- und des Reichsernährungsministeriums enthalten sind. Der Ministerpräsident der bayerischen Regierung⁷ wird zweckmäßig als Behördenchef die freigewordenen bayerischen Ministerien übernehmen, so daß er durch diese Tatsache ein entscheidendes Übergewicht in der bayerischen Regierung erhält. Die Ausstattung mit besonderer Führungsgewalt und den Rechten des Dienstvorgesetzten gegenüber den anderen bayerischen Ministern wird dadurch nicht erforderlich sein. Den Reichsministerien soll dann auch mit den bayerischen Landesministerien der *unmittelbare* Verkehr gestattet sein.

IV. Es wird *schwer* sein, gegenüber dem Wunsche der Reichsressorts nach *eigenem* Behördenunterbau eine genau *entgegengesetzte* Forderung zu realisieren: Die Reichsressorts werden – vermeintlich – *hinter* ihren jetzigen „Besitzstand“ zurückgeschraubt, der ihnen über den Ministerpräsidenten hinweg einen *unmittelbaren Verkehr* mit den korrespondierenden Landesfachministerien (oder obersten Landesbehörden) *ermöglichte*. Andererseits ist zu beachten, daß die sämtlichen Reichsressorts heute bereits unmittelbar mit dem Oberpräsidenten oder Regierungspräsidenten in Preußen in der Form verkehren, in der sie in Zukunft mit dem zum Oberpräsidenten umgebildeten Ministerpräsidenten der außerpreußischen Länder (außer Bayern) verkehren sollen. Die Erfahrungen, die die einzelnen Reichsressorts mit den preußischen Regierungspräsidenten und Oberprä-

Ordnung zu schaffen, daß diese Mittelinstanz aus der (buntscheckigen) Landesverwaltung (jedenfalls zunächst) herausgelöst und nach den Bedürfnissen des betreffenden Ressorts von Reichs wegen aufgezogen und der unmittelbaren Leitung des Reichs unterstellt wird.“

⁵ D. h. Flächenländer, in denen zwischen Landesregierung und Landkreis noch Regierungsbezirke eingeschaltet waren.

⁶ Die Abteilungsleiterbesprechung (o. Anm. 1) hatte abweichend eine Ausnahme für Bayern weder für möglich noch nötig erachtet, „nötig vor allem deshalb nicht, weil z.B. in Bayern die Dezentralisation von der Landesregierung fort auf Reichsstatthalter und Regierungspräsidenten im Zuge der Neugliederung des Reichs und damit der Teilung Bayerns zwangsläufig erfolgt“. Das Land Bayern sollte den territorialen Reichsreformplänen zufolge aufgeteilt werden in „Bayern“ (Reg-Bez. Ober- und Niederbayern, Oberpfalz) und „Franken“ (RegBez. Ober-, Unter-, Mittelfranken, Teile Württembergs); der RegBez. Schwaben sollte zusammen mit Teilen Württembergs, mit Südbaden und Hohenzollern das neue Land bzw. den Reichsgau „Schwaben“ bilden, die linksrheinische Pfalz dem Saargebiet und anderen Gebieten zugeschlagen werden; s. BACHNICK S. 162–185. Der Hinweis auf „personelle Gründe“ zielte auf Adolf Wagner, der Gauleiter von München-Oberbayern und zugleich bayer. Innenminister war, außerdem Referent des StdF für alle Fragen der Reichsreform (Dok. Nr. 15), dem also das Ministeramt nicht ohne weiteres entzogen werden konnte. Zu den bayer. Regierungsverhältnissen s. im übrigen Dok. Nr. 196.

⁷ Ludwig Siebert.

sidenten gemacht haben, sind allgemein zufriedenstellend, so daß den einzelnen Reichsministern diese Parallele die beabsichtigte Neuordnung der Stellung der Ministerpräsidenten (= Oberpräsidenten) erträglich machen wird.

Darüber hinaus wird den Reichsressorts ohne Schaden dadurch entgegengekommen werden können, daß Vorsorge getroffen wird, daß bei Berichten des Führers der Landesregierung (Ministerpräsident – gilt auch für die Reichsstatthalter) der zuständige Reichsminister in die Lage versetzt wird, die Ansicht des *Leiters der Fachabteilung* in der Reichsmittelinstanz zu hören. [...] ⁸

Für die Finanzabteilung wird noch eine besondere Sicherung eingeschaltet werden müssen dahingehend, daß der dem Ministeroberpräsidenten [sic] unterstellte Leiter der Finanzabteilung des Landes nicht zu Ausgaben usw. gezwungen werden kann, die er glaubt nicht vertreten zu können. Es muß daher eine Bestimmung getroffen werden, daß bei gegensätzlicher Auffassung in finanziellen Angelegenheiten zwischen dem Ministeroberpräsidenten und dem Leiter der Finanzabteilung an die beteiligten Reichsminister zur Entscheidung zu berichten ist, d.h. zu berichten an den Fachminister, dessen Sachgebiet in Frage steht, und an den Reichsfinanzminister.

V. Obwohl eine *stärkere Aufspaltung* der Reichsmittelinstanz in Abteilungen geeignet wäre, Widerstände der Reichsressorts zu mindern, ist äußerste *Zurückhaltung* in der Aufspaltung, d.h. ist äußerste *Einschränkung* hinsichtlich der Zahl der Abteilungen erforderlich. Ausgehend von der Gliederung der *preußischen Regierungen* wird die aus Anlage B ersichtliche Gliederung in Abteilungen vorgeschlagen ⁹.

Stuckart

⁸ Enthält Hinweis auf eine entsprechende preuß. Regelung.

⁹ Anlage B: „Vorschlag für die Gliederung der Landesregierung“ in fünf Abteilungen; R 18/5439, S. 603–605. – Fortgang s. Dok. Nr. 135.

Zitierhinweis

Nr. 134 Vorlage des Staatssekretärs Stuckart an Staatssekretär Pfundtner. 3. April 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d134>